

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 761/2533

นางสิน วรรณะบุรณ

โจทก์

นางเกลียด จิตรดา

จำเลย

นางเกลียด จิตรดา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 164)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินเนื้อที่ 25 ตารางวา ตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องเป็นของโจทก์ ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกไปจากที่ดินของโจทก์ ห้ามจำเลยขัดขวางการที่โจทก์จะกั้นรั้วเป็นแนวเขต จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่พิพาทเป็นของจำเลย ห้ามโจทก์และบริวารเกี่ยวข้อง ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ที่ดินพิพาทในกรอบเส้นสีแดงตามแผนที่พิพาท เอกสารหมาย จ.ล.1 เป็นของโจทก์ ให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินดังกล่าว ห้ามจำเลยขัดขวางในการที่โจทก์จะกั้นรั้วเป็นแนวเขตด้านทิศเหนือของที่ดินนั้น ยกฟ้องแย้ง

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 155,154)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ